

1513849-19.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... de que a droga era destinada ao tráfico. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de posse de drogas. Não ficou comprovado que o réu estava praticando o tráfico. Ele é usuário de drogas e já foi internado duas vezes. Na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal; e a fixação do regime menos rigoroso para o cumprimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Carmo, Araraquara - SP - cep 14801-425

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1513849-19.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 101/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Araraquara

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CESAR TRINDADE

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 15 de fevereiro de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). Dr(a). Adriana Albergueti Albano, MM. Juiz(a) de Direito, a(o) representante do Ministério Público, Dra. Patrícia Sguerra Vita e Castro, o(a) réu(ré) BRUNO CESAR TRINDADE, acompanhado(a) pelo advogado, Dr. Bruno Rodrigues Alves, OAB/SP 350693. Excepcionalmente, esta audiência será realizada por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Iniciados os trabalhos, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) PM Diego Teixeira Leite e PM Cairo Carvalho Rocha, além do que foi o réu interrogado, tudo pelo sistema de gravação (Microsoft Teams). O conteúdo da gravação será inserido no sistema SAJ, conforme certidão que à frente segue. Pelas partes nenhuma diligência foi requerida e apresentaram as alegações finais oralmente. Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a instrução processual. Pela(o) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Processo nº1513849-19.2021.8.26.0037. VISTOS. BRUNO CÉSAR TRINDADE, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06, porque, em síntese, segundo a denúncia, na data de 26 de agosto de 2021, por volta de 17h50, na Avenida São Paulo, 261, Vila Central, nesta cidade e comarca de Araraquara, nas imediações de unidades militares e policiais e de local de transporte público, o indiciado BRUNO CESAR TRINDADE, qualificado a fls. 4, 16 e 20, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 50,12 gramas de maconha (peso líquido), acondicionadas na forma de tablete em um invólucro plástico, tratando-se de substância

entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação provisória de fls. 25/27 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 103/105). Segundo se apurou, na ocasião, o indiciado estava parado na via pública ao lado de seu veículo Citroën/C3, placas EPB 6D81, que estava aberto e ligado (fls. 145), quando foi alvo de abordagem e fiscalização pelo patrulhamento preventivo da Polícia Militar. Ato contínuo, instado a exibir o documento do veículo, Bruno Cesar o entregou aos policiais e, ao notar que o automotor seria vistoriado, saiu correndo a pé dispensando durante a fuga um tablete de maconha e um celular, sendo perseguido e detido. Prosseguindo nas diligências, em vistoria no veículo dodenunciado, os milicianos localizaram no interior do porta-luvas nove "cartões fidelidade" de venda de drogas, apresentando a imagem de folhas de maconha em ambos os lados e, numa das faces, sete quadriculos brancos, num dos quais havia uma figura estilizada da mencionada droga, impressa sobre a palavra "GRATIS" e manuscritos dos numerais "50" (em oito deles) e "25", com a expressão impressa "Cliente Especial SEMPRE GANHA! COMPLETE 6 E GANHE A 7ª" e um carimbo para comercialização que produzia a figura semelhante a um palhaço (cf. laudo pericial de fls. 107/109), além da quantia de R\$ 302,00 (trezentos e dois reais) em dinheiro e um cartão de crédito pertencente a Lidiane Maria da Silva Santos. Inquirido pela Autoridade Policial, o denunciado admitiu a posse do entorpecente, alegando que se destinava ao consumo próprio (fls. 4). Depreende-se a traficância em virtude das circunstâncias dos fatos, com a prisão do inculpado na posse de expressiva quantidade de droga, excedente ao consumo pessoal, de petrechos utilizados para controle da venda de entorpecentes, de quantia em dinheiro em notas variadas e aparelho celular, produto e instrumento do mesmo ilícito, e do anterior envolvimento com comércio espúrio. O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 09/11). Auto de exibição e apreensão dos objetos e da maconha (fls. 12/13). FA e certidões (fls. 33/50). Em decisão (fls. 59/61), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Laudo pericial do entorpecente (fls. 103/105). Auto de entrega do cartão do banco (fls. 140). Laudo pericial do aparelho celular (fls. 141/143). Laudo pericial do local dos fatos (fls. 150/152). Em decisão (fls. 157), foi recebida a denúncia. Auto de incineração do entorpecente (fls. 158). O réu foi citado (fls. 168). Resposta à acusação (fls. 171/174). Em decisão (fls. 182/184), foi mantida a prisão preventiva e designada a presente audiência. Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Diego Teixeira Leite e Cairo Carvalho Rocha. O réu foi interrogado. Em debates, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação ante a comprovação da autoria e da materialidade. Com o réu foi encontrada a droga, dinheiro, cartões fidelidade e carimbo, o que torna certa a autoria do crime. Na autoria da pena requereu o reconhecimento de mau antecedente e o reconhecimento da reincidência, com a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena. O i. Defensor requereu a improcedência da ação, ante a fragilidade da prova produzida. Não há provas de que a droga era destinada ao tráfico. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de posse de drogas. Não ficou comprovado que o réu estava praticando o tráfico. Ele é usuário de drogas e já foi internado duas vezes. Na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal; e a fixação do regime menos rigoroso para o cumprimento da pena. É o relatório. Fundamento e Decido. A presente ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou provada através do boletim de ocorrência (fls. 09/11). Auto de exibição e apreensão dos objetos e da maconha (fls. 12/13). FA e certidões (fls. 33/50); Laudo pericial do entorpecente (fls. 103/105). Auto de entrega do cartão do banco (fls. 140). Laudo pericial do aparelho celular (fls. 141/143). A autoria do delito deve ser imputada ao réu. Com efeito. DAS TESTEMUNHAS. Ouvidas no inquérito policial (fls. 02), as testemunhas DIEGO TEIXEIRA LEITE e CAIRO CARVALHO ROCHA disseram que: hoje na av. São Paulo, defronte ao numeral 261, por volta das 17hs40min, ao efetuar abordagem no autuado Bruno, que se encontrava defronte um estabelecimento comercial, e ao lado do seu veículo C3, placas EPB6D81, o mesmo pegou o documento no console do veículo, saiu e entregou o solicitado, quando saiu correndo à pé e

deixou o carro aberto, e perseguido, a cerca de uns 150 metros foi preso após jogar por duas vezes um tablete de maconha e um celular. Sendo contido por uma rasteira e foi preso e aqui apresentado, tendo no veículo também apreendido por esta delegacia, no porta-luvas havia 8 cartões fidelidade de venda de droga, e um carimbo para a comercialização. Havia também R\$ 302,00 e um cartão de crédito em nome de outrem, Lidiane Maia da Silva San. O autor encontrava-se só quando dos fatos. Informa ainda que melhor esclarecendo, trata-se de um tablete de maconha, ele jogou uma vez, bateu na fiação elétrica de rua e caiu ao solo, ele pegou-o e correndo ainda jogou novamente, bateu na parede de um comércio e o mesmo tablete caiu ao solo, sendo então ele preso. Inquirida em Juízo, a testemunha DIEGO TEIXEIRA LEITE e CAIRO CARVALHO ROCHA ratificaram as declarações prestadas na fase do inquérito policial. Na data dos fatos estavam patrulhando a área central e viram o réu ao lado de um veículo e ao lado de uma relojoaria. Com ele nada foi encontrado. Os policiais solicitaram a documentação e o PM foi consultar, quando, então, o réu saiu correndo pela rua Nove de Julho e neste momento ele atirou um volume, que bateu nos fios e caiu novamente no chão. O réu pegou o volume e correu de novo, próximo à Avenida Brasil, onde o volume caiu de novo e o réu pegou, tratando-se de uma porção de maconha. O réu deixou o veículo aberto e os policiais encontraram "cartões fidelidade", com uma folha de maconha, na parte da frente e atrás com campos para ser preenchidos e possivelmente destinado a consumidores de maconha. Foi encontrado um carimbo. Havia cerca de oito cartões. Soube que o réu fora preso anteriormente com seis quilos de maconha. Foi apreendido no porta luvas do veículo a importância de R\$ 302,00. Um paisano disse que o réu jogou o celular na calçada. Não conheciam o réu. O réu estava responsável pelo veículo. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA. Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 04), o réu BRUNO CÉSAR TRINDADE disse que: fugiu da abordagem por ter ficado com medo. A droga apreendida é para seu uso. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. Interrogado em juízo, o réu BRUNO CÉSAR TRINDADE disse que na data dos fatos tinha acabado de sair do serviço. O réu foi comprar uma porção de maconha para os dois. O réu levou um relógio para arrumar e viu uma viatura encostar no veículo de seu cunhado. O réu ficou com medo de ser preso e não pensou direito, razão pela qual saiu correndo. O réu jogou a porção de maconha, bateu no fio e caiu. Os policiais o detiveram. Os cartões pertenciam ao seu cunhado. A cada sete carimbos os traficantes davam uma porção de 25 gramas. A cada dez carimbos eles ganhavam 50 gramas de maconha. O dinheiro que estava no porta luvas pertencia ao réu. O cunhado do réu usaria maconha com o réu. Eles dividiam a droga. Estes foram os depoimentos colhidos durante a fase judicial. O réu insiste em afirmar que a droga era destinada ao seu consumo, o que não se coaduna com as demais prova colhidas em audiência. O réu saiu correndo quando os policiais decidiram realizaram uma busca no veículo, sendo encontrado cartões fidelidade e dinheiro, além da droga. O que motivou a abordagem do réu foi o fato de ele ter saído correndo da viatura, fazendo com que os mesmos suspeitassem dele. Por isso ele foi perseguido e detido, estando na posse da maconha. Não se deve desprestigiar os depoimentos dos policiais militares, pelo exclusivo fato de serem policiais. Nesse sentido: "Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento policial. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer o seu testemunho penas pela natureza de função que exerce, a par de não se ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto, preconceituoso e desarrazoado do atestado de inidoneidade de toda uma corporação" (RT 721/414). No mesmo sentido (RT 727/473, 709/369, 728/520, 723/583, 715/439 e 714/349)." A quantidade de droga apreendida, somada aos cartões fidelidade, dinheiro e as condições pessoais do réu são circunstâncias que revelam que o entorpecente era destinado ao tráfico e não ao uso pessoal. Os indícios veementes da prática do ilícito são suficientes para sua comprovação. Neste sentido: "É desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12 da Lei n. 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nos autos" (TJSP, Rev. Crim. 261.898-3/2, 1º Gr. Câ., j. 10-4-2000, rel.

Dês. Egydio de Carvalho, RT 779/554). E, ainda: "Para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente" (TJSP, ApCrim. 170.977-3, 3ª Câm. Crim., j. 31-10-1994, rel. Dês. Segurado Braz, JTJ 165/334). E mais: " Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG Pleno Voto Min. Cezar Peluso j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG Pleno Voto Min. Luiz Fux j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 838/842). 6. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. O Juízo de Origem não valorou, como deveria, a natureza e a quantidade da substância entorpecente encontrada, circunstâncias essas que, a teor do art. 42, da Lei n.11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal e justificariam o exasperamento da sua pena-base. Precedentes do STF (HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14; RHC 123.367/SP Rel. Min. Dias Toffoli j. 14.10.14 DJU 21.11.14 e HC 118.223/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 25.02.14 DJU 25.03.14) e do STJ (HC 203872/RS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 213980/MS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 323987/MS Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 18.06.2015 DJU 30.06.2015 e HC 275856/PB Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz j. 16.06.2015 DJU 26.06.2015). Manutenção ante a falta de recurso Ministerial. O fato de o réu não ter sido preso em atos de traficância, ou seja, de comércio de droga, por si só, não importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 615.337/PR 5ª T. Rel. Min. Gurgel de Faria j. 30.06.2015 DJe 04.08.2015; HC 306.117/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 16.04.2015 DJe 29.04.2015 e HC 217.665/SP 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.02.2015 DJe 20.02.2015). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3º, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. (Ap. 0012056-79.2009.8.26.0445, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator Desembargador Airton Vieira). A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, todavia, deve ser afastada, pois embora o laudo pericial do local dos fatos, juntado à fls. 145/147, tenha revelado que o tráfico era praticado nas proximidades do Terminal Central de Integração (130); Igreja Matriz São Bento (260 metros); Delegacia de Polícia Militar (235 metros) e Delegacia Seccional de Polícia Civil (350 metros), mas não há provas de que o réu tinha em vista pessoas que frequentavam estas localidades. Entretanto, a causa de aumento de pena, neste caso, não incide. Referidos estabelecimentos não estão elencados no rol do inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06. Não ficou evidenciada a conexão espacial do tráfico praticado pelo réu e os locais mencionados na denúncia, eis que os dados probatórios disponíveis não permitem concluir pela existência de proximidade suscetível de viabilizar o aproveitamento da frequência ou concentração de pessoas proporcionada por tal estabelecimento para incrementar a mercancia ilícita, nem restou comprovada a existência naquele espaço de potenciais consumidores ou de pessoas que pudessem estar expostas, por condição

peçoal de vulnerabilidade, à prática delitiva, o que se faz indispensável na espécie, na ausência de especificação de intervalo passível de materializar a vinculação e ponderada a razoável distância, apurada no levantamento procedido, ainda que prescindível a prova de que a atividade visava atingi-los ou efetivamente os alcançou. Neste sentido: "Realmente é caso de afastar a causa especial de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei Antidrogas, pois não basta para caracterizá-la a simples constatação objetiva de que os fatos ocorreram em local próximo a estabelecimento de ensino, quadra de esportes, etc. Havia necessidade de demonstrar que os agentes se valeram dessa proximidade, mas sequer se logrou demonstrar que a escola e a quadra estivessem abertas, se havia pessoas no local, ou que por ali passassem estudantes, no dia do fato ou em outra data". (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Segunda Câmara de Direito Criminal - Embargos Infringentes ou de Nulidade 000793354.2016.8.26.0037/50000 - Relator Des. FRANCISCO ORLANDO). Passo a fixar a pena. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, não sendo ao réu totalmente favoráveis as condições genéricas, pois o réu registra uma condenação por tráfico de drogas, que não caracteriza a reincidência, mas constitui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 46, referente ao processo 0003724-81.2012.8.26.0037, considerando que a quantidade de entorpecente apreendido não foi excessivo, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, em - 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias multa. Não existem circunstâncias atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 46/47, referente ao processo 0004740-60.2018.8.26.0037, razão pela qual aumento de 1/6 (um sexto) a pena aplicada, fixando-a em 06 (seis) anos e 09 (nove meses) e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta dias multa) dias multa. Não existem causas especiais de diminuição de pena. A causa de aumento de pena foi afastada, pena esta que torno definitiva. "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte a ação penal, para CONDENAR o acusado BRUNO CESAR TRINDADE, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove meses) e 20 (vinte) dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, de acordo com o que dispõe o § 1º do art. 1º, da Lei 11.464/07 e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, fixado, cada um deles, no mínimo legal - 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data, tendo em vista, principalmente, a situação econômica do réu." O réu respondeu ao processo custodiado, pois estavam presentes os requisitos da prisão cautelar. A situação, após a prolação da sentença, não se alterou, razão pela qual nego ao mesmo, querendo, o direito de recorrer em liberdade. O delito como o tratado nos autos é equiparado aos hediondos, vem destruindo os lares e servindo de mola propulsora para a ocorrência de outros ilícitos, gerando desordem à ordem pública. Decreto a perda do dinheiro e do veículo apreendido e depositado a fls. 12/13, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e sua combinação com os artigos 4º da Lei 7.650/86, 1º, parágrafo único, da Lei 8.257/91, inciso II, letra "b", do Código Penal, obedecendo-se, ainda, ao disposto no artigo 63 e seus parágrafos da Lei 11.343/06. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. O réu deverá arcar com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, §

3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência. Comuniqu-se e intime-se. Saem intimadas as partes presentes. Nada mais." Este termo é assinado eletronicamente pela(o) MM. Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu, Estela Maris de Almeida, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.